



CUT: 30333-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0228-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 17 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 30333-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 19.02.2026, presentado por la **COMUNIDAD NATIVA LA VICTORIA** con RUC N° 20613162934, sobre acreditación de disponibilidad hídrica y autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la obtención de derechos de uso de agua, encauzado a una de acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua con fines de uso industrial para el proyecto denominado *“Optimización de los procesos de recolección y transformación primaria de la Almendra de Huicungo, asegurando el uso sostenible del bosque bajo la activa participación de las mujeres de la Comunidad Nativa La Victoria, Tambopata, Madre de Dios”*, ubicado en la localidad de La Victoria, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado mediante el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: *a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico*; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

SEGUNDO.- Que, el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés. Asimismo, el numeral 84.2 del artículo 84 del referido Reglamento establece que se puede acumular al procedimiento administrativo de ejecución de obras, el de autorización de uso de agua para ejecutar las obras de aprovechamiento hídrico. Asimismo, el numeral 84.1 del artículo 84 de la misma norma, establece que la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico tiene entre otras características que su otorgamiento comprende la aprobación del plan de aprovechamiento y del esquema hidráulico

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 17/08/2026

Firmado digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 17/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 472C2FAC

y garantiza a su titular la obtención de la licencia de uso de agua con la sola verificación que las obras han sido realizadas conforme a la autorización otorgada.

TERCERO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, siendo encauzado el presente procedimiento (conforme se advierte de la Carta N° 0161-2026-ANA-AAA.MDD notificada a la administrada el 19.05.2026) a una solicitud de acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua con fines de uso industrial para el proyecto denominado *“Optimización de los procesos de recolección y transformación primaria de la Almendra de Huicungo, asegurando el uso sostenible del bosque bajo la activa participación de las mujeres de la Comunidad Nativa La Victoria, Tambopata, Madre de Dios”*, ubicado en la localidad de La Victoria, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, se adjuntó los siguientes documentos: memoria descriptiva para la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea según Formatos Anexos N° 09¹, el pago por derecho de trámite de acreditación de disponibilidad hídrica. Asimismo, persuade del expediente el levantamiento de observaciones efectuado mediante la Carta N° 006-2026-JP&JA-jepm presentado en fecha 24.03.2026 requerida mediante la Carta N° 0050-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 23.02.2026.

CUARTO.- Que, de la revisión del expediente, se advierte que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios cumplió con publicar en el portal institucional de la ANA y colocó la publicación en el local institucional, asimismo, comunicó a la Municipalidad Distrital de Las Piedras la colocación del Aviso Oficial N° 0009-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en su local institucional en el modo y forma previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, conforme persuade del Oficio N° 0074-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD comunicada a la Municipalidad Distrital de Las Piedras, cumpliendo con dos formas de publicación previstas en el numeral 40.2 de artículo 40 de la Resolución Jefatural N° 0357-2024-ANA que modificó el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua².

QUINTO.- Que, de la propuesta de la memoria descriptiva y del Aviso Oficial N° 0009-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD se advirtió la ubicación de la fuente de agua (pozo mixto “La Victoria”) y el punto de donde se pretende realizar la captación, precisándose la ubicación geográfica del mismo, mediante el sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS-84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM).

SEXTO.- Que, con el Informe Técnico N° 0134-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 20.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó que la administrada cumplió con presentar los requisitos establecidos, determinando la existencia de disponibilidad hídrica suficiente para satisfacer la demanda de un volumen anual de hasta **270 m³/año**, el cual será destinado para el desarrollo del proyecto denominado *“Optimización de los procesos de recolección y transformación primaria de la Almendra de Huicungo, asegurando el uso sostenible del bosque bajo la activa participación de las mujeres de la Comunidad Nativa La Victoria, Tambopata, Madre de Dios”*, recomendando acreditar la

¹ Previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

² Resolución Jefatural N° 0357-2024-ANA que modificó el artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua
Artículo 40.- Publicaciones

40.1 La ALA, dentro de los dos (02) días hábiles, publica en el portal institucional de la ANA, por tres (3) días hábiles, el aviso oficial para la ADH y coloca en su local institucional el aviso oficial, por tres (3) días hábiles consecutivos, según Formato Anexo N° 1.

40.2 La ALA solicita mediante comunicación escrita a la municipalidad distrital, a las organizaciones comunales y organizaciones de usuarios la colocación del aviso oficial en sus locales institucionales, la cual es entregada por el administrado.

[...]



disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua con fines de uso industrial.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0104-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 17.08.2026 el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, considerando el análisis efectuado por el área técnica, el presente procedimiento cumplió con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde acreditar la disponibilidad hídrica para el otorgamiento del derecho de uso de agua con fines de uso industrial para el proyecto denominado *“Optimización de los procesos de recolección y transformación primaria de la Almendra de Huicungo, asegurando el uso sostenible del bosque bajo la activa participación de las mujeres de la Comunidad Nativa La Victoria, Tambopata, Madre de Dios”*.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ACREDITAR la disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua con fines de uso industrial a favor de la **COMUNIDAD NATIVA LA VICTORIA** con RUC N° 20613162934, para el desarrollo del proyecto denominado *“Optimización de los procesos de recolección y transformación primaria de la Almendra de Huicungo, asegurando el uso sostenible del bosque bajo la activa participación de las mujeres de la Comunidad Nativa La Victoria, Tambopata, Madre de Dios”*, cuya acreditación hídrica es de **270 m³/año**, conforme al siguiente detalle:

TITULAR	RUC	UNIDAD OPERATIVA					UBICACIÓN POLÍTICA				
							LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DPTO.	
COMUNIDAD NATIVA LA VICTORIA	20613162934	Proyecto “Optimización de los procesos de recolección y transformación primaria de la Almendra de Huicungo, asegurando el uso sostenible del bosque bajo la activa participación de las mujeres de la Comunidad Nativa La Victoria, Tambopata, Madre de Dios”					La Victoria	Tambopata	Tambopata	Madre de Dios	
		Ubicación geográfica (Coordenadas UTM)									
		Este (m)		Norte (m)							
460 067		8 651 771									
FUENTE NATURAL DE AGUA					USO DE AGUA		DATOS DEL POZO			Ubicación geográfica del punto de captación	
Unidad Hidrográfica	Clase	Tipo	Nombre	Clase	Tipo	Código	Nombre	Tipo	Coordenadas UTM		
									Este (m)		Norte (m)
Cuenca de Las Piedras (46646)	Subterránea	Acuífero	Cuenca de Las Piedras	Productivo	Industrial	-	La Victoria	Artesanal (Pozo Mixto)	460 062	8 651 779	
DATOS TÉCNICOS											
CARACTERÍSTICAS DEL POZO MIXTO						DATOS DE ASIGNACIÓN DE AGUA					
Diámetro de Perforación (pulg.)			10			Volumen Máximo Explorable			m3/año	276	
Profundidad (m)			45			Caudal de Exploración			l/s	0.42	
Nivel Estático y Dinámico (m)			-			Régimen de Explotación			h/d	5	
Medidor de Caudal			-						d/m	7	
Equipo de Bombeo			-						m/a	12	
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA ASIGNACIÓN HÍDRICA (m³) = 276 m3/año											
Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
23.44	21.168	23.436	22.68	23.436	22.68	23.436	23.436	22.68	23.436	22.68	23.436

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua con fines de uso industrial, tendrá un plazo máximo de vigencia de **dos (2) años**, la misma que se computará a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- PRECISAR que la presente acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua con fines de uso industrial, no autoriza la ejecución de obras ni la utilización del recurso hídrico.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la Comunidad Nativa La Victoria en su domicilio, a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://siged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 472C2FAC

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 472C2FAC